

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2383/2536

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อโศก บริการ กับพวก

นาย สาธิต เลิศ กิจ จา

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1057, มาตรา 1080

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 172

การที่จำเลยซึ่งเป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดชอบเพียงคนเดียวของห้างหุ้นส่วนจำกัดได้ประพฤติดิสัญญาเป็นปฏิปักษ์ต่อโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 4 ซึ่งเป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบว่ามีเหตุทำให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดโจทก์ที่ 1 เหลือวิสัยที่จะดำรงคงอยู่ต่อไปได้ โจทก์ที่ 2 ถึงที่ 4 ย่อมสามารถฟ้องจำเลยซึ่งเป็นผู้โต้แย้งสิทธิของโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 4 ตามกฎหมายขอให้เลิกกิจการห้างหุ้นส่วนจำกัดโจทก์ที่ 1 ซึ่งเป็นการเลิกสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนระหว่างโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 4 และจำเลยได้โดยตรงโดยหาจำต้องฟ้องห้างหุ้นส่วนจำกัดด้วยไม่ เมื่อคำฟ้องโจทก์ได้บรรยายข้อเท็จจริงว่าจำเลยถือกรรมสิทธิในที่ดินพิพาทในฐานะแทนโจทก์ที่ 1 และคำขอบังคับก็ได้ระบุขอให้บังคับจำเลยโอนที่ดินพิพาทคืนแก่โจทก์ซึ่งย่อมหมายความว่ารวมถึงโจทก์ที่ 1 ด้วย คำฟ้องของโจทก์เช่นนี้หาเคลือบคลุมไม่

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัดมีโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 4 เป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบเป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัด

ความรับผิดชอบและเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ โจทก์ที่ 2 ถึงที่ 4 ได้มอบเงินลงหุ้นของแต่ละคนให้จำเลยรับไป จำเลยได้นำเงินลงหุ้นและเงินที่กู้มาซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 2583 ตำบลคลองตัน (บางกะปิฝั่งใต้) อำเภอพระโขนงกรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อมาได้มีการแบ่งแยกโฉนดที่ดินแปลงนี้ออกเป็น 2 โฉนด โดยแบ่งแยกเป็นโฉนดใหม่เลขที่ 23189 และลงชื่อจำเลยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แทนโจทก์ทั้งสี่ ส่วนที่ดินซึ่งเหลืออยู่ในโฉนดเดิมเลขที่ 2583 นั้นคงมีชื่อนายมานิตเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์อยู่ เมื่อโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 4 และจำเลยได้จดทะเบียนตั้งห้างโจทก์ที่ 1 แล้วได้ตกลงกันให้จำเลยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการและให้จำเลยมีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินเลขที่ 23189 ในฐานะตัวแทนของโจทก์ทั้งสี่ต่อไปปรากฏว่าจำเลยได้กระทำผิดสัญญาตัวแทนและผิดสัญญาหุ้นส่วนต่อโจทก์ทั้งสี่หลายประการจำเลยยังได้นำที่ดินโฉนดเลขที่ 23189 ดังกล่าวไปจำนองไว้กับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไทยมิติซูบิซิอินเวสต์मेंท์ จำกัด เพื่อเป็นประกันหนี้ของห้างหุ้นส่วนจำกัดกิจมงคลซึ่งจำเลยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการโดยไม่ได้บอกกล่าวและไม่ได้รับความยินยอมจากโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 4 โจทก์ที่ 2 ถึงที่ 4 ไม่ประสงค์จะเป็นหุ้นส่วนกับจำเลยอีกต่อไป ขอให้พิพากษาหรือมีคำสั่งให้เลิกห้างโจทก์ที่ 1 และแต่งตั้งให้โจทก์ที่ 2 ถึงที่ 4 ร่วมกันเป็นผู้ชำระบัญชีของโจทก์ที่ 1 ให้จำเลยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 23189 คืนให้แก่โจทก์ในสภาพปลอดจำนองหรือภาระติดพันใด ๆ

จำเลยให้การว่า โจทก์ที่ 1 ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 4 ไม่ใช่ผู้เป็นหุ้นส่วนของโจทก์ที่ 1 และไม่มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ที่ 1 โจทก์ที่ 2 ถึงที่ 4 ไม่เคยมอบหมายให้จำเลยไปทำการซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 2583 หรือเลขที่ 23189 ที่ดินโฉนดเลขที่ 23189 เป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยกับนางเพ็ญศิริคู่สมรสของจำเลย โดยซื้อมาจากนายมานิตในระหว่างสมรส จำเลยไม่เคยตกลงเข้าหุ้นและไม่เคยทำสัญญาหุ้นส่วนกับโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 4 จำเลยจึงไม่ผิดสัญญาใด ๆ กับโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 4 ฟ้องของโจทก์ที่ขอให้ศาลสั่งเลิกห้างโจทก์ที่ 1 และแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีโดยมิได้ฟ้อง

ห้องโถงที่ 1 เป็นจำเลยเป็นฟ้องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และฟ้องโถงที่เคลือบคลุม
ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดโตกบริการเลิกกันและจัดการชำระ
บัญชีตามกฎหมาย โดยให้โถงที่ 2 ถึงที่ 4 กับจำเลย ผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดร่วมกัน
เป็นผู้ชำระบัญชี ถ้าไม่สามารถจัดการชำระบัญชีได้ ให้แต่งตั้งให้บุคคลอื่นเป็นผู้ชำระ
บัญชีให้จำเลยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 23189คืนให้แก่ห้างหุ้น
ส่วนจำกัดโตกบริการ ในสภาพปลอดจำนองหรือภาระติดพันใด ๆ ให้ยกฟ้องโถงที่
1

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า สำหรับปัญหาที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยมิได้ผิดสัญญาและโถงที่
ต้องฟ้องห้างด้วยนั้น ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติว่า จำเลยซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนจำพวกไม่
จำกัดความรับผิดเพียงคนเดียวของห้างหุ้นส่วนจำกัดได้ประพฤติผิดสัญญาเป็น
ปฏิปักษ์ต่อโถงที่ 2 ถึงที่ 4 จริง นับว่ามีเหตุทำให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดโถงที่ 1 เหลือ
วิสัยที่จะดำรงคงอยู่ต่อไปได้ โถงที่ 2 ถึงที่ 4 ย่อมสามารถฟ้องจำเลยซึ่งเป็นผู้ได้
แย่งสิทธิของโถงที่ 2 ถึงที่ 4 ตามกฎหมายขอให้เลิกกิจการห้างหุ้นส่วนจำกัดโถงที่
ที่ 1 ซึ่งเป็นการเลิกสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนระหว่างโถงที่ 2 ถึงที่ 4 และจำเลยได้
โดยตรงโดยหาจำต้องฟ้องห้างหุ้นส่วนจำกัดด้วยไม่

ส่วนปัญหาที่จำเลยฎีกาว่า คำฟ้องของโถงที่เคลือบคลุมและคำพิพากษาส่วนที่
ให้จำเลยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทคืนให้แก่โถงที่ 1 เป็นการวินิจฉัย

นอกฟ้องนอกประเด็นนั้นคำฟ้องโจทก์ได้บรรยายข้อเท็จจริงว่าจำเลยถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทในฐานะแทนโจทก์ที่ 1 และคำขอบังคับก็ได้ระบุขอให้บังคับจำเลยโอนที่ดินพิพาทคืนแก่โจทก์ซึ่งย่อมาหมายความว่ารวมถึงโจทก์ที่ 1 ด้วย คำฟ้องของโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม

พิพากษายืน

(วินัย วิมลเศรษฐ-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-สุนพ กীরติยุติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ